

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°.....001679

Tocache, 30 DIC 2021

VISTO:

El memorándum N°0190-2021-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 22 de diciembre de 2021, el Informe Técnico Final N°006-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 20 de diciembre de 2021 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (27) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N°001474, fecha 27 agosto de 2021, se resuelve en su Art.-1 **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, al **Prof. Juan Russel LUNA TRINIDAD**, docente contratado de la I.E. N°228 – Tocache (DNI N° 01170301), Provincia de Tocache, región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 hasta hoy en día 19/08/21 no se sabe nada del docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

Que, la CPPADD de la UGEL-T, en mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular. La CPPADD aplicará la sanción o absolución correspondiente sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al investigado no se le ha vulnerado: **el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba** al presente caso en particular, se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad y legalidad.

Que, mediante **Cedula de Notificación N°079 fecha 27/08/2021**, se remite la R.D.UGEL-T N°1474-2021, en la que se resuelve INSTAURAR PAD al Prof. **Juan Russel Luna Trinidad**, quien es notificado válidamente en fecha 06/09/2021 (se pone de conocimiento que el presente documento ha sido notificado válidamente al Sr. **Juan Russel Luna Trinidad**, DNI N°01170301), en el que se acompaña el pliego de cargos correspondiente, para que el docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo correspondiente con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúan los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso". Por lo que claro está que el docente en PAD debe de solicitar las copias correspondientes del expediente principal, para mejor estudio de autos por éste o su abogado defensor; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art.- 248 del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, este colegiado aprecia el acta de CONEI N°01, donde se advierte en fecha 11/08/2021, lo siguiente

"El Prof. Juan Russel Luna Trinidad fue monitoreado, por la Dirección en su trabajo de atención remota en la que se dio como una de las recomendaciones realice la retroalimentación de las evidencias remitidas por los estudiantes así como promover las actividades físicas con videos orientadores, que fue implementado en muy pocas oportunidades por versión de docentes y padres de familia que se comunicaron con la dirección sobre ello".

"Cabe también mencionar como antecedente que, en una reunión con el tutor de gestión, en la que fue invitado previamente el profesor en mención, no participo por lo que se tuvo que programar dicha actividad".

"El Director también informo que por acuerdo de docentes sobre las semanas de gestión de medio año, la primera semana trabajarán los docentes de manera individual para sistematizar el trabajo técnico pedagógico de medio año y que el trabajo grupal se realizara la semana del 02 de agosto, del cual se hizo recordar en el whatsapp institucional del que dio su conformidad el Prof. Juan Russel".

"El 02 de agosto se convocó a la semana de trabajo del cual no participo el docente Juan Russel. Desde esa fecha hasta la actualidad no se tuvo participación y comunicación del Prof. Juan Russel a pesar de remitir el memorándum (N°001-2021-I.E.I.P.N°0228-D/T), de la sustentación documentada de su inasistencia a través de su whatsapp personal y su correo electrónico".

"Después de escuchar lo mencionado por el Director del plantel se acuerda solicitar a la UGEL la contratación del reemplazo del Prof. Juan Russel Luna Trinidad, del área de educación física en el menor tiempo posible para garantizar la atención de los estudiantes en esta área".

Que, este colegiado pone de conocimiento al Titular de esta entidad, que el Sr. **Juan Russel Luna Trinidad**, es Auxiliar de Educación nombrado en la I.E N°0412 con más de 11 años de servicio, asimismo para ostentar el cargo de docente contratado ha solicitado licencia sin goce por motivos particulares del 01/03 al 24/08 del 2021, motivo por el cual la instauración en su contra es cuando tenía la calidad de docente contratado por tanto le es aplicable la ley N°29944 entonces no se ha vulnerado el debido procedimiento ni la tipicidad. Ahora siendo el cuestionado docente un ex contratado no puede quedar impune el presente PAD, por tanto en aplicación de la RVM N°091-2021-MINEDU art.- 6.8 SANCIÓN A PROFESORES RETIRADOS DE LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DOCENTES CONTRATADOS QUE HAN CONCLUIDO SU VÍNCULO LABORAL "Los profesores retirados de la Carrera Pública Magisterial que laboraron en alguna de las cuatro (4) áreas de desempeño laboral reconocidas en la LRM, podrán ser sometidos a PAD y sancionados de comprobarse la comisión de falta administrativa durante el ejercicio de sus funciones, imponiéndose cualquiera de las sanciones señaladas en el artículo 43° de la LRM y registrándose en el escalafón magisterial. Esta disposición también resulta aplicable a los docentes contratados que han concluido su vínculo laboral".

Que, este colegiado aprecia el descargo del ex docente en PAD quien reconoce la imputación en su contra, y que esto se ha producido o debido por cuanto ha extraviado o en su defecto le han hurtado su celular, el cual le ha imposibilitado realizar con normalidad su trabajo remoto; es menester indicar que esta explicación no es suficiente para poder desvirtuar la imputación en su contra la misma que ha sido reconocida bajo su confesión sincera del ex docente contratado, asimismo se aprecia también que ha cumplido con sus funciones durante su permanencia en la I.E N°0228, prueba de ello adjunta sus sesiones de aprendizaje, asimismo se tiene a la vista su informe escalafonario, por tanto a todos estos documentos serán de aplicación bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Que, la CPPADD visto los documentos fehacientes desde el 02/08/2021, el **Prof. Juan Russel Luna Trinidad**, debió de incorporarse a su labores en beneficio de los educandos, realizando su trabajo remoto con los equipos o medios tecnológicos que estime conveniente; pero hasta la fecha no se comunica con la dirección, por tanto el docente cuestionado está demostrando irresponsabilidad en su trabajo pedagógico con estudiantes, padres de familia y en los trabajos colegiados.

La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones".

De acuerdo a la **RVM N°155-2021-MINEDU**, se aprueba el documento normativo denominado "Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19, indica lo siguiente (...)

5.4 Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

a) Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.

b) Interactuar con el estudiante y sus familiares.

c) Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.

d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.

e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.

f) Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.

g) Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.

h) Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

5.11 Deberes

Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo.

b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.

c) Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la IE o programa educativo, así como la que se realiza desde el Minedu de manera virtual.

d) Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la IE.

e) Participar del espacio de formación virtual <http://www.perueduca.pe/campus-virtual> con los cursos disponibles en PerúEduca.

f) Otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación del servicio educativo, que para tal efecto apruebe el Minedu.

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el **Prof. Juan Russel Luna Trinidad**, ex docente contratado de la I.E. N°228 – Tocache ; ha incurrido en falta administrativa disciplinaria, previsto en la **Ley N°29944**, art.- **40** literal **a)** Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. **q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la **RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4** Actividades de los Profesores, literal **b)** Interactuar con el estudiante y sus familiares, **d)** Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, **e)** Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora. **5.11 Deberes a)** Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, **b)** Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida. Presunta sanción disciplinaria tipificada en la **Ley N°29944 art.- 48 primer párrafo** "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave."

Que, la CPPADD de acuerdo a los documentos de autos se evidencia que el **Prof. Juan Russel Luna Trinidad** ex docente contratado de la I.E. N°0228 – TOCACHE , no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del de nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 hasta hoy en día 19/08/21 no se sabe nada del docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada; lo que este hecho hace que aun más se evidencie su irresponsabilidad. La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- **78** literales

a) Circunstancias en que se cometen.	El ex docente en PAD incumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión
--	--

	de la función docente, en las fechas 02/08/21 al 19/08/21 presente.
b) Forma en que se cometen.	El ex docente en PAD no desarrolla acciones pedagógicas estratégicas en coordinación con el personal directivo de la IE y los estudiantes en el cumplimiento de trabajo remoto en la prestación de la educación a distancia.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Es la conducta del docente en PAD, no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 al 19/08/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada; lo que este hecho hace que aun más se evidencie su irresponsabilidad
i) Situación jerárquica del autor o autores	No aplica

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito** suficiente para **Imponer** sanción administrativo disciplinario de **CESE TEMPORAL de 01 mes** al **Prof. Juan Russel Luna Trinidad**, ex docente contratado de la I.E. N°228 – Tocache; porque queda acreditado que ha transgredido por acción y omisión su: **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 hasta hoy en día 19/08/21 no se sabe nada del docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso ha vulnerado según Ley N°29944 los artículos **art.40** literal, **a), q)**, concordante (RVM N°155-2021-MINEDU, artículos **5.4** actividad de los profesores literal **b), d) y e)**; **5.11** deberes literal **a) y b)**; y art.- **48 primer párrafo**, del mismo cuerpo normativo.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.



SE RESUELVE:

ARTICULO 1º.- IMPONER sanción administrativo disciplinario de **Cese Temporal** de **01 MES** al **Prof. Juan Russel LUNA TRINIDAD**, ex docente contratado de la I.E. N°228 – Tocache (DNI N° 01170301), Provincia de Tocache, región San Martín, porque ha transgredido por acción y omisión su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 hasta hoy en día 19/08/21 no se sabe nada del docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2º.- Tener en cuenta que no se puede dejar sin remuneración al Sr. **Juan Russel LUNA TRINIDAD**, por cuanto ostenta el cargo de Auxiliar de Educación, siendo un régimen laboral distinto, por cuanto la presente sanción es producto cuando se encontraba en el régimen de la Ley N°29944, lo que se tendría que derivar copia del presente acto motivado a la Comisión de Contrato Docente para su conocimiento.

ARTICULO 3º.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la oficina de Personal, Escalafón, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 4º.- Las resoluciones de sanción generadas en procesos administrativos disciplinarios, no se suspenden por la interposición de recurso administrativo alguno "Art.-104 del D.S N°004-2013-ED".

ARTICULO 5º.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General, notificar al interesado de acuerdo a ley, y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 106 del D.S N°004-2013-ED, el ex docente sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previsto en el D.S N°004-2019-JUS, dentro de los plazos establecidos.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

MVCB/DUGEL
LRJBE/ST